لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر (كمن نذر صوم الابد فضعف عنه) لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي للتيقن بعدم قدرته على القضاء (فان لم يقدر) من تجوز له الفدية (على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقبله) أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه (و) لا تجوز الفدية لا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حتى (لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل) أو ظهار أو افطار (فلم يجد ما يكفر به من عتق) واطعام وكسوة (وهو شيخ فان أولم يصم حال قدرته على الصوم حتى صار فانيا تجوز له الفدية) لان الصوم هنا بدل عن غيره وهو التكفير بالمال وإذا لا يجوز المصير الى الصوم الا عند العجز ٤٥١ عما يكفر به من المال فان أوصى

ان اقام شهرا وجبت عليه الفدية بقدره وان اقام اقل منه وجبت بقدره (قوله لا تجب عليه الفدية) لانه يخالف غيره في التضعيف لا في التغليظ كذا في الشرح وقال في الدرر في وجوب الفدية على القائل اذا الصوم اصل بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين او قتل ثم عجز لم تجز الفدية لان الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الاقامة لم يجب الايصاء (قوله فضعف) وكذا لو افطر اياما مع القدرة فان القضاء غير متأت له فالتقييد بالضعف اتفاقي فيما يظهر (قوله اي يطلب منه العفو) اي بطلب منه الاقالة وهي ترك المؤاخذة وهو العفو (قوله هو اصل بنفسه) اي كالصورتين السابقتين (قوله لا بدل عن غيره) لان البدل لا بدل له (قوله او قتل) اي قتل نفس خطأ (قوله من عتق) عام للكفارات الاربع وقوله واطعام وكسوة خاص بكفارة اليمين اما القتل فلا اطعام فيه كما لا كسوة وأما الظهار ففيه الاطعام لكنه بعد الصيام وكذا الافطار (قوله أو لم يصم) مقابل قوله وهو شيخ فان أي أنه لا فرق في عدم الفدية في الصوم الذي ليس اصلا بين أن يجب عليه وهو قادر عليه ثم تراخى فيه حتى فني وبين أن يصدر موجبه من ظهار أو يمين مثلا في حالة فنائه (قوله ولذا لا يجوز) اي لكون الصوم هنا بدلا (قوله اكلتان مشبعتان) بفتح الهمزة تثنية اكلة المرة الواحدة من الاكل لا بالضم لانها اللقمة (قوله لليوم) اي لفدية كل يوم (قوله بلفظ الاطعام) كفارة المظاهر والمفطر في رمضان (قوله او الطعام) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الاحرام فان الله تعالى قال او كفارة طعام مساكين (قوله بلفظ الايتاء) كالزكاة فان الله تعالى قال وآتوا الزكاة (قوله أو الاداء) كما في زكاة الفطر فقد ورد أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير (قوله فقال اني اذن صائم) صريح في صحة النية نهارا في النفل كما هو المذهب (قوله اهدى الينا حيس) هو تمر ينزع نواه ويدق مع الاقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وهو في الاصل مصدر يقال حاس الرجل حيسا اذا اتخذ ذلك قاله السيد في الحاشية عن المصباح والاقط مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من الحليب الغنمي والحليب هو اللبن الذي اخذ زبده والمضارع مثلث الحاء قاموس (قوله فليدع) حمله بعضهم على الصلاة الحقيقية لانها المرادة شرعا ولتحصل بركة الصلاة للعمل والحاضرين (قوله مكروه) الظاهر من اطلاقهم أنها كراهة تحريم (قوله لان الدليل) وهو قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم (قوله ليس قطعي الدلالة) لاحتمال أن يكون المعنى والله

بالتكفير نفذ من الثلث ويجوز في الفدية الاباحة في الطعام أكلتان مشبعتان لليوم كما يجوز التمليك بخلاف صدقة الفطر فانه لا بد فيها من التمليك كالزكاة اعلم ان ما شرع بلفظ الاطعام او الطعام يجوز فيه التمليك والاباحة وما شرع بلفظ الايتاء او الاداء يشترط فيه التمليك (ويجوز للمتطوع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أبي يوسف قال الكمال واعتقادي أنها اوجه لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ فقلنا لا فقال اني اذن صائم ثم أتى في يوم آخر فقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال أريه فلقد أصبحت صائما فأكل وزاد النسائي

ولكن أصوم يوما مكانه وصحح هذه الزيادة ابو محمد عبد الحق وذكر السرخسي وأبو بكر انه ليس له ان يفطر الا من عذر وهو ظاهر الرواية لما روى انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دعي أحدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصل اي فليدع قال القرطبي ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان الفطر جائزا كان الافضل الفطر لاجابة الدعوة التي هي السنة وصححه في المحيط اعلم ان افساد الصوم والصلاة بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلا مكروه وليس بحرام لان الدليل ليس قطعي الدلالة وان لزم القضاء واذا عرض عذر أبيح للمتطوع الفطر اتفاقا